

□ أحبائنا طلاب الفرقة (الثالثة)

اسم العادة :- التركية

تاريخ الإمتحان :- الاربعاء ٢٠٢٦ / ٦ / ٣

نظام الإمتحان :-

القسم الثاني :-

القسم الأول :-

ثلاثه اسئله على الطالب اختيار سؤاليين
السؤال سيكون (أ - ب) ويوجد مسائل عملي

2026

فهرس الاسئلة

الصفحة	السؤال
ص:٤	س١ : وضع أركان الميراث وشروط استحقاق الميراث ؟
ص:٦	س٢ : أشرح القرابة كأحد أسباب الميراث ؟
ص:٦	س٣ : وضع شروط الزوجية كأحد أسباب الميراث ؟
ص:٧	س٤ : وضع آراء الفقهاء وموقف القانون من القتل المانع من الميراث ؟
ص:٩	س٥ : حدد الحقوق المتعلقة بالتركة مبيناً ترتيبها وفقاً للقانون ؟
ص:١٠	س٦ : وضع الفرق بين كلاً من الآتي ؟
ص:١١	س٧ : عرف العصبية بالنفس ثم حدد جهتها ثم بين قواعد الترجيح بينهما عند التعدد ؟
ص:١٢	س٨ : تكلم عن العصبية بالغير والعصبية مع الغير ؟
ص:١٣	س٩ : عرف الحجب مبيناً أنواعه والفرق بين المحروم والمحجوب ؟
ص:١٥	س١٠ : وضع معنى العول مع التمثيل ؟

س ١ : وضع أركان الميراث وشروط استحقاق الميراث ؟

أولاً: أركان الميراث:

⚖️ هي أجزاء التي لا يتحقق إلا بها وهي ثلاثة :

- ⚖️ **الركن الأول (المورث) :** الشخص المتوفى، والذي ترك مالا، ويراد قسمته على ورثته من بعده.
- ⚖️ **الركن الثاني (الوارث) :** الشخص الذي قام به سبب من أسباب الميراث، بأن كانت هناك رابطة بينه وبين الميت، يترتب على وجودها أن يكون صاحب حق في تركته.
- ⚖️ **الركن الثالث (الموروث) :** ما خلفه الميت من أموال وحقوق تكون محلاً للميراث بعد وفاته.

س.ف: أشرح شروط استحقاق الميراث ؟

ثانياً: شروط الميراث :

⚖️ **الشرط في اللغة :** العلامة

⚖️ **الشرط في الاصطلاح :** ما يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه لذاته كالطهارة بالنسبة للصلاة حيث يلزم من عدمها عدم الصلاة ولا يلزم من وجودها وجود الصلاة لعدم دخول الوقت مثلاً **يشترط لاستحقاق الميراث ثلاثة شروط :**

الشرط الأول: موت المورث:

⚖️ لما كان الإرث خلافة في المال، كان من الضروري أن يموت المورث حتى تتحقق هذه الخلافة وينتقل المال إلى الوارث. وهذا الموت قد يكون حقيقة أو حكماً، أو تقديرًا.

١- الموت الحقيقي :

⚖️ يكون الموت حقيقة بانعدام الحياة بعد وجودها، ويتحقق ذلك بالمشاهدة والمعاينة، كأن يشاهد المورث على فراش الموت.

⚖️ كما قد يتحقق بالشهرة والاستفاضة كأن يصل خبر الوفاة إلى مسامع من لم يشاهد الواقعة ويذيع بينهم

٢- الموت الحكمي :

⚖️ يكون الموت حكيمًا في حالة صدور حكم من القاضي باعتبار الشخص في عداد الموتى سواء كان متيقناً من حياته وقت صدور الحكم أو كان ذلك مجرد احتمال .

⚖️ **مثال الحكم بالموت مع تيقن الحياة :** أن يحكم القاضي بحقوق المرتد بدار الحرب، فبصدور هذا الحكم يعتبر- المرتد ميتاً.

⚖️ **مثال الحكم بالموت مع احتمال الحياة :** المفقود وهو الشخص الذي طال غيبته، وجعل مكانه ويحكم بموته بعد مضي أربع سنوات من تاريخ فقدّه إذا فقد في ظروف يغلب فيها الهلاك كمن يفقد في زلزال أو فيضان ، ويحكم بموته بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ فقدّه إذا ثبت أنه كان علي ظهر سفينة غرقت أو طائرة تحطمت وتكون المدة سنة بالنسبة لأفراد القوات المسلحة .

٣- الموت التقديري :

⚖️ يكون الموت تقديرياً في حالة الجنين الذي ينفصل عن أمه ميتاً بسبب الاعتداء عليها، كضربها في بطنها مثلاً.

⚖️ **هذا وقد أوجب الشارع الإسلامي علي الجاني في هذه الحالة تعويضاً وقد ثار خلاف بين الفقهاء في شأن ميراث**

الجنين ومن يستحق تعويضه ؟

١- **ذهب فقهاء الحنفية :** إلى أن هذا الجنين له أهلية الميراث والتوريث فيرث من غيره ويرثه الغير وحجتهم في ذلك ان الشارع قد اعتبره حياً قبل واقعة الاعتداء علي امه بدليل انه اوجب له تعويضا علي الجاني .

- ٢- ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والأمام مالك < في قول إلي أن هذا الجنين لا يرث من تركه غيره اما بالنسبة للتعويض (الغرة) اعتبرنا حياة للضرورة ومن ثم فيممتلك هذا التعويض ثم ينتقل إلي ورثته من بعده أي أنه يورث ولا يرث .
- ٣- ذهب الليث بن سعد وربيعه بن عبد الرحمن < علي أن هذا الجنين لا يرث ولا يورث وأما التعويض المستحق شرعاً علي الجاني فإنه من حق الأم .

موقف القانون :

نصت المادة الأولى من قانون المواريث على أنه "يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتاً بحكم القاضي". يتضح من هذا النص ان القانون جعل كلاً من الموت الحقيقي والموت الحكمي شرطاً لإستحقاق الميراث ولم يأخذ بالموت التقديري مخالفاً في ذلك ما ذهب إليه فقهاء الحنفية وموافقاً ما ذهب إليه الفقهاء الليث بن سعد وربيعه بن عبد الرحمن من أن الجنين لا يرث ولا يورث .

الشرط الثاني: التحقق من حياة الوارث:

حتى تتحقق الخلافة في المال لابد أن نتحقق من حياة الوارث وقت موت مورثه، ونتأكد من وجودها، وهذه الحياة قد تكون حقيقية، كما قد تكون تقديرية.

- أ- تعريف الحياة الحقيقية < التي لا شك فيها ولا غموض وهي التي تثبت بالمشاهدة والمعاينة .
- ب- الحياة تقديرية < كما هو الحال في الحمل الذي يوجد في بطن أمه في الوقت الذي يتوفى فيه أحد الأشخاص الذين تربطهم به سبب من أسباب الإرث كأبيه أو أخيه مثلاً فإن هذا الحمل يوقف له أخط النصيبين علي فرض ذكوره أو أنثوته حتي قبل انفصاله حياً لأن حياته مقدرة في ذلك الوقت فإذا انفصل حياً في الفترة المحددة له شرعاً وقانوناً استحق النصيب الموقوف له حسب وضعه لأننا تحققنا من حياته المقدرة وإن انفصل ميتاً أو حياً بعد الفترة المحددة فلاحظ له في الميراث ويرد الموقوف علي الورثة كل بحسب حصته في الميراث .

مما يتفرع على هذا الشرط :

- ١- إنه إذا كان من بين الورثة مفقود، فإنه لا يرث غيره، لأن حياته غير محققة، وإنما مشكوك فيها، وشرط الميراث التحقق من حياة الوارث لحظة وفاة المورث، ولكن حفاظاً على مصلحة هذا المفقود، واحتياطاً لأمره يوقف له نصيبه من التركة فإذا ثبتت حياته وقت وفاة مورثه استحق هذا النصيب وإذا تحققنا من وفاته قبل موت مورثه أو حكم القاضي بإعتباره ميتاً بناء علي ما ترجح لديه من القرائن والأدلة رد نصيبه الموقوف إلي الورثة أي ورثة المورث الموجودين حسب أنصبتهم في الميراث .

- ٢- إذا مات أكثر من شخص ممن يجري بينهم التوارث كالزوج وزوجه، أو الابن وأبيه، في آن واحد، دون أن يعلم أيهم وافته المنية أولاً، كما إذا شب حريق في منزلهم فأطاح بمن فيه أو تغرق بهم سفينة أو تهوي بهم طائرة ونحو ذلك من الحوادث العامة كالزلازل والفيضانات فإنه في هذه الحالة لا يرث أي منهم صاحبه لأننا لم نتحقق من حياته لحظة وفاة الآخر وإنما تكون تركة كل منهم لورثته الأحياء .

هذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء < وقد عبروا عن ذلك بقولهم (لا توارث بين الغرقى والحرقي والهدمي)

قد سبق الجمهور في ذلك جمع من الصحابة منهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب بهذا الرأي أخذ قانون المواريث حيث نصت المادة الثالثة منه علي أنه (إذا مات أثنان ولم يعلم أيهما مات أولاً فلا استحقاق لأحدهما من تركة الآخر سواء كان موتهما في حادث أم لا) .

الشرط الثالث: انتفاء الطوانع:

حتى يكون الشخص مستحقاً للميراث، يجب ألا يقوم به مانع يحول بينه وبين الميراث، كأن يكون قاتلاً لمورثه، أو مختلفاً معه في الدين.

س ٢ : أشرح القرابة كأحد أسباب الميراث ؟

المقصود بالقرابة ← تلك الصلة الناشئة عن الولادة، وهي يطلق عليها القرابة الحقيقية، وهي تشمل فروع الميت كأبنائه، وأصوله كأبائه وأجداده، وحواشيه كإخوته، والوارثون بهذه الجهة ليسوا على درجة واحدة في قوة استحقاقهم للميراث، **إنما ينقسمون إلى طوائف ثلاثة:**

✓ **الطائفة الأولى (أصحاب الفروض) ←** كل وارث له نصيب مقدر شرعاً كالنصف أو الثلث مثلاً، بحيث لا يزيد عنه إلا بالرد ولا ينقص عنه إلا بالعلو، وهم عشرة أشخاص، ثلاثة من الرجال: وهم الأب والجد الصحيح والأخ لأم، وسبع من النساء وهن: الأم والجددة الصحيحة والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم.

✓ **الطائفة الثانية (العصبات النسبية) ←** هم أقارب الميت الذين ينتسبون إليه ليس عن طريق الأنثى وحدها كالابن والأخ الشقيق والعم، وهؤلاء ليس لهم نصيب مقدر شرعاً، وإنما يأخذون التركة كلها عند الانفرد، أو ما تبقى منها إذا كان هناك صاحب فرض، وقد لا يأخذون شيئاً بالمرّة، إذا لم يتبق شيء بعد أخذ أصحاب الفروض أنصبتهم.

✓ **الطائفة الثالثة (ذوو الأرحام) ←** هم أقارب الميت الذين ليسوا من أصحاب الفروض، ولا من العصبات كالخال والخالة والعمة وابن البنت وابن الأخت.

س ٣ : وضع شروط الزوجية كأحد أسباب الميراث ؟

حتى تكون الزوجية سبباً للميراث، لابد من توافر شرطين:-

الشرط الأول: أن تكون علاقة الزوجية ناشئة عن عقد زواج صحيح:

- هو الذي استجمع أركانه وشروط صحته وانعقاده.
- ١- فإذا كان العقد صحيحاً ومات أحدهما قبل صاحبه، ورثه الآخر سواء تم دخول في هذا العقد أم لا، لعموم قوله تعالى: **(والكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد)** حيث لم تفرق بين ما إذا تم دخول أم لا ويؤيد ذلك أن النبي ﷺ قضي في بروع بنت واشعة، أن لها الميراث وكان زوجها قد مات عنها قبل الدخول بها .
 - ٢- أما إذا كان عقد الزواج باطلاً، كما لو فقد ركناً من أركانه أو شرطاً من شروط انعقاده، فلا إرث للزوجين بناء عليه؛ لأن العقد الباطل هو والعدم سواء، حتى ولو حدث فيه دخول .
 - ٣- إذا كان عقد الزواج فاسداً، الذي استوفى أركانه وشروط انعقاده، ولكنه احتل فيه شرط من شروط الصحة كالزواج بغير شهود. فلا يرث أحد الزوجين صاحبه بناءً على هذا العقد حتى ولو ترتب عليه دخول لأن العقد الفاسد لا يترتب عليه في ذاته آثار الزواج وإنما ترتب على الدخول فيه بعض الآثار من المهر والعدة والنسب هذا عند جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة) وهذا مذهب الإمام مالك أيضاً إذا كان الفساد متفقاً عليه كمن يتزوج خامسة وفي عصمته أربع أما إذا كان الفساد مختلفاً فيه كالزواج بغير ولي، فإن هذا الزواج يكون سبباً للميراث، مادامت الزوجية قائمة لم تفسخ.

الشرط الثاني: أن تكون الزوجية قائمة وقت الوفاة:

- متى كانت الزوجية صحيحة، فلا بد من شرط آخر، وهو قيام الزوجية حقيقية أو حكماً.
- أولاً (أن تكون الزوجية قائمة حقيقية) ← إذا كانت هذه العلاقة مستمرة بينهما حتى وفاة أحدهما، دون أن يحصل انفصال بينهما بطلاق أو فسخ.

ثانياً (تكون الزوجية قائمة حكماً، إذا كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي) ← وهو الذي يجوز للزوج مراجعة زوجته فيه مادامت في العدة، فإذا مات أحد الزوجين قبل انتهاء العدة، ورثه الآخر، سواء تم الطلاق في حال الصحة أم المرض.

- ١٥ **ثالثاً (إذا كانت الزوجة معتدة من طلاق بائن) ←** فإن حكم الميراث يختلف بحسب ما إذا كان الطلاق وقع في حال الصحة أو حال المرض.
- ١- **إذا وقع الطلاق في حال الصحة**، أو حال المرض بناء على رغبة الزوجة وطلبها، فإذا مات أحدهما قبل انقضاء العدة، فإنه لا يرثه الآخر، سواء كان المتوفى هو الزوج أم الزوجة؛ لأن الطلاق البائن يقطع رابطة الزوجية، فيصير كل من الزوجين أجنبياً عن الآخر بمجرد حصوله، فليست هناك زوجية قائمة بينهما، لا حقيقية ولا حكماً، كما أنه لا توجد سوء نية لدى الزوج في إيقاع الطلاق فراراً من الميراث.
- ٢- **إذا وقع الطلاق في مرض الموت**، على غير رغبة الزوجة، ودون طلب منها، فإنه يفرق في الحكم بين ما إذا كان المتوفى هو الزوج أم الزوجة.
- أ- **إذا كانت الزوجة هي التي توفيت**، كانت لا تزال في العدة، فلا حق للزوج في ميراثها، لانقطاع رابطة الزوجية بالطلاق البائن.
- ب- **إذا كان المتوفى هو الزوج**، ففي ميراثها منه خلاف بين الأئمة، نوضحة على الوجه التالي:
- ✓ **ذهب الحنفية ←** إلى ميراث الزوجة من زوجها الذي طلقها بائناً في مرض موته، مادامت في العدة، فإذا انقضت عدتها، فلا ميراث لها لانقطاع رابطة الزوجية بالكلية ووجهتهم في ذلك أن الزوج ما طلق زوجته في مرض موته إلا بقصد الإضرار حتى يفر من ميراثها فمعاملة له بنقيض مقصودة ورداً لسوء نيته كان لها الحق في الميراث منه وإنما ورثت أثناء العدة فقط لبقاء بعض آثار الزوجية أما بعد إنتهاء العدة فتنتقطع رابطة الزوجية بالكلية وتصبح أجنبيه عنه ومن ثم فلا حق لها في ميراثه .
 - ✓ **ذهب المالكية ←** إلى أنها ترث في أثناء العدة وبعد انقضائها، حتى ولو تزوجت زوجاً آخر.
 - ✓ **قد وافق الإمام أحمد الحنفية ←** في توريث الزوجة من زوجها الفار من ميراثها، مادامت في العدة، معاملة له بنقيض قصده أما إذا انقضت عدتها فإنها ترثه ما لم تتزوج بأجنبي فإن تزوجت فلا ميراث لها .
 - ✓ **ذهب الشافعي ←** في القول الصحيح إلى عدم إرث الزوجة، حتى ولو حدثت الوفاة أثناء العدة، لزوال رابطة الزوجية بالطلاق البائن، ومن ثم لم يعد هناك سبب للإرث.
- ١٥ **الراجح في ذلك ←** هو ما ذهب إليه فقهاء الحنفية ومن وافقهم من القول بإرثها ما لم تنقض عدتها؛ لأن هذا الزوج، ما ابتغى من وراء طلاقه سوى الفرار من الميراث، فكان من العدل معاملته بنقيض قصده، معاقبة له.
- موقف قانون المواريث:**
- ١٥ جاء في قانون المواريث الحالي في المادة ١١: "تعتبر المطلقة بائناً في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق، ومات المطلق في ذلك المرض، وهي في عدته"، ويتبين لنا من خلال هذه المادة أن القانون أخذ بمذهب الحنفية، حيث اعتبر الزوجة المطلقة بائناً في مرض الموت في حكم الزوجة، ومن ثم يكون لها الحق في ميراث زوجها (المطلق) **متى توافرت الشروط الآتية:-**
- ١- **الشرط الأول :-** أن يموت المطلق عقب هذا المرض مباشرة، سواء كانت الوفاة بسببه أم بسبب شيء آخر.
 - ٢- **الشرط الثاني :-** أن تقع الوفاة أثناء فترة العدة، أما إذا تمت بعد انقضائها، فلا توارث، لانقطاع رابطة الزوجية وزوال آثارها .
 - ٣- **الشرط الثالث :-** أن يقع الطلاق على غير رغبة الزوجة ودون طلب منها، أما إذا رضيت به، أو طلبته، فلا إرث لها لانتفاء تهمة الفرار من الميراث.
 - ٤- **الشرط الرابع :-** ألا يكون الزوج مكرهاً على إيقاع الطلاق في ذلك المرض، إذا الإكراه يعدم الإرادة، فلا يتحقق قصد الفرار وتهمته.
 - ٥- **الشرط الخامس :-** أن تظل الزوجة أهلاً للميراث منذ حدوث الطلاق، وحتى لحظة الوفاة.
- ١٥ هذا ومما يتصل بهذه المسألة أيضاً أن الزوجة إذا تسببت في طلاق نفسها في مرض موتها بغية الفرار من ميراث زوجها منها كما لو كانت مفوضة في طلاق نفسها أو موكلة فيه فأختارت نفسها أو طلقت نفسها بناء على توكيل زوجها لها في ذلك فإنه في هذه الحالة إذا مات الزوج فلا ترثه لأنها هي التي فوتت علي نفسها الفرصة أما إذا ماتت هي فيرثها زوجها معاملة لها بنقيض مقصودها .

س ٤ : **وضح آراء الفقهاء وموقف القانون من القتل المانع من الميراث ؟****أولاً : آراء الفقهاء في القتل المانع من الميراث :****[أ] انفق الفقهاء على أن القتل مانع يحول بين القاتل وارثه مقفوله :**

⚖️ إذا قتل الوارث مورثه، فإنه يمنع من الميراث، ودليل ذلك السنة والمعقول.

(١) السنة :

⚖️ قد روى عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- قال: "سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ليس لقاتل ميراث".
⚖️ كما روى أيضاً ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "من قتل قتيلاً فإنه لا يرثه، وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان والده أو ولده، فليس لقاتل ميراث".

(٢) المعقول :

⚖️ إن الميراث يقوم على الموالاة بين الورثة ومورثهم، فإذا قتل الشخص مورثه فقد قطع هذه الموالاة، وانتفتت الحكمة من توريثه، ومن ثم فلا يكون جديراً بالميراث.
⚖️ إن من القواعد المقررة في الفقه الإسلامي: "أنه من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه"، وهنا القاتل تعجل قتل مورثه حتى ينال ما لديه من أموال بطريق الإرث، فكان من العدل أن يرد عليه قصده، ويمنع من الميراث معاملة له بنقيض مقصوده، عقوبة له، وزجراً لغيره.

[ب] اختلفوا في نوع القتل المانع من الميراث على النحو التالي :**أولاً : مذهب الحنفية :**

- أ- **القتل المانع من الميراث عند الحنفية :** هو الذي يستوجب القصاص أو الكفارة، والذي يستوجب ذلك عندهم **أربعة أنواع :**
- ١- **النوع الأول :- القتل العمد** ← ما تعمد فيه الجاني ضرب الشخص بما يقتل غالباً كالسلاح، وما جرى مجراه في تفريق الأجزاء كالقتل بالمشعل "الحجر" ويوجب القصاص.
 - ٢- **النوع الثاني :- القتل شبه العمد** ← ما تعمد فيه الجاني ضرب الشخص بآلة لا تقتل غالباً، كأن يضربه بعضاً صغيرة ويوجب الكفارة.
 - ٣- **النوع الثالث :- القتل الخطأ** ← الذي ينتفي فيه قصد القتل ويوجب الكفارة ، **هو نوعان :**
 - أ- **النوع الأول :- خطأ في القصد** ← كأن يرمي شبحاً يظنه صيداً، فإذا هو آدمي، فيقع قتيلاً.
 - ب- **النوع الثاني :- خطأ في الفعل** ← كأن يرمي صيداً، فينجرف المقذوف، ويخطئ الهدف، ويصيب إنساناً فيقتله.
 - ٤- **النوع الرابع :- ما جرى مجرى الخطأ** ← الذي ينتفي فيه القصد أصلاً، كأن ينقلب النائم أثناء نومه على إنسان فيقتله، فالنائم هنا لا قصد له. فهذه الأنواع الأربعة من القتل تمنع صاحبها من الميراث.
- ب- **القتل الذي لا يمنع من الميراث عند الحنفية :** هو القتل الذي لا يوجب القصاص أو الكفارة، وهو يشمل عندهم :

١- القتل بالتسبب :

⚖️ القتل غير المباشر، كأن يفعل شيئاً دون حق فيتربط عليه قتل مورثه، كما لو حفر بئراً في الطريق دون حق وفي غير ملكه، فيقع فيه مورثه، فيموت، فهذا الشخص ليس قاتلاً في الحقيقة، وإنما تسبب بفعله هذا في القتل، إذ لولا فعله ما تم القتل، ومن ثم كان آثماً من هذه الناحية، وتجب الدية على عاقلته صيانة لدم المقتول عن الإهدار، ولا يجب القصاص ولا الكفارة.

٢- القتل بحق :

⚖️ الذي يستند فيه القاتل إلى مسوغ شرعي، كأن يقتل الشخص مورثه حداً أو قصاصاً أو دفاعاً عن النفس.
⚖️ هذا القتل لا يوجب القصاص ولا الكفارة ولا الدية، كما أنه لا إثم فيه؛ لأنه قتل بحق، فهو غير محظور شرعاً، يدل على ذلك قوله تعالى: **(ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق).**

٣- القتل بعذر :

⚖️ كأن يفاجأ الزوج زوجته أو قريبته المحرم ومن يزني بها، متلبسين بهذه الجريمة فتثور أعصابه ويقتلها في الحال، فلا يمنع من الميراث؛ لأنه معذور شرعاً؛ إذ هو في حالة دفاع عن العرض.

٤- القتل الصادر من غير المكلف :

إذا قتل غير المكلف كالصبي والمجنون مورثه، فلا يمنع من ميراثه؛ لأن هذا القتل لا يوجب قصاصاً ولا كفارة، لرفع التكليف، فلا يوصف بالإثم، وإنما تجب فيه الدية على العاقلة صيانة لدم المقتول من الإهدار.

ثانياً: مذهب المالكية:

ذهب فقهاء المالكية إلى أن القتل الذي يمنع من الميراث هو ما توافر فيه عنصران: الأول، القصد والثاني العدوان، فمتى توافر في القتل هذان العنصران منع القاتل من الميراث، سواء كان مستقلاً بجريمته، أم شاركه فيها غيره، وسواء وقع القتل بطريق المباشرة، أم تم بطريق التسبب، وأياً كانت الآلة المستخدمة، فيستوي أن تكون مما تقتل غالباً، أو كانت بما لا تقتل غالباً طالما كان الفاعل قاصداً الفعل على وجه التعدي.

أما إذا لم يتوافر هذان العنصران أو أحدهما، فلا يكون القتل مانعاً من الميراث، ويدخل تحت ذلك الصور الآتية :

- ١- **الصورة الأولى :- القتل بحق** ← كأن يقتل الشخص مورثه بمقتضى وظيفته، كما لو عهد إليه بحكم وظيفته تنفيذ القصاص أو حد وجب على مورثه، كما لو ارتد عن الإسلام وأهدر دمه.
- ٢- **الصورة الثانية :- القتل الخطأ** ← سواء كان الخطأ في القصد أو الفعل، وكذلك القتل الجاري مجرى الخطأ من باب أولى، لانتفاء القصد والتعدي، فلا يمنع القتل الخطأ بأنواعه من الميراث في المال، وإن كان يمنع من الميراث في الدية.
- ٣- **الصورة الثالثة :- القتل بعذر** ← كمفاجأة الزوج الزوجة متلبسة بالزنا، فقتلها ومن زنا بها، فلا يمنع ميراثها لأنه معذور في ذلك.
- ٤- **الصورة الرابعة :- القتل دفاعاً عن النفس** ← كما لو اعتدى المورث على الوارث، فقتله الوارث دفاعاً عن نفسه، وكان لا يندفع إلا بالقتل، فلا يمنع من ميراثه.

- ٥- **الصورة الخامسة :- القتل الصادر من غير المكلف** ← كما لو كان صبيّاً أو مجنوناً، فلا يمنع من الميراث، لرفع التكليف عنهما، فعمد الصبي والمجنون كالخطأ في حق غيرهما، وهذا هو الصحيح في المذهب.

ثالثاً: مذهب الشافعية:

يرى فقهاء الشافعية ← أن وصف القتل متى تحقق، فيمنع صاحبه من الميراث، سواء كان هذا القتل عمداً أم خطأ، يستند إلى حق، أم وقع على وجه الاعتداء، وقع بطريق المباشرة أم بطريق التسبب، وأياً كان الشخص الذي صدر عنه القتل مكلفاً، أم كان غير مكلفاً كالصبي والمجنون، وقد استدلوا على ذلك بعموم قوله ﷺ : "ليس لقاتل ميراث".

رابعاً: مذهب الحنابلة:

يرى الحنابلة أن القتل المانع للميراث ← القتل بغير حق، وهو الموجب للقصاص أو الدية أو الكفارة، يدخل فيه عندهم:

- ✓ **القتل العمد العدوان** ← حيث يستوجب القصاص من فاعله.
- ✓ **القتل شبه العمد والقتل الخطأ** ← حيث يضمن بالدية وتجب فيه الكفارة.
- ✓ **القتل الصادر من غير المكلف** ← حيث تجب فيه الدية على العاقلة.
- ✓ **قتل الشخص قريبة المسلم الموجود في صفوف الكفار دون أن يعلم أنه مسلم** ← حيث تجب فيه الكفارة.

القتل الذي لا يمنع من الميراث عندهم فهو القتل غير المضمون بقصاص أو دية أو كفارة، كالقتل قصاصاً أو حداً أو دفاعاً عن النفس؛ لأنه قتل مأذون فيه يمنع من الميراث، فلو منع من الميراث هنا أيضاً، لكان ذلك حائلاً دون استيفاء الواجب، أو الحق المباح استيفاءؤه.

ثانياً : موقف القانون :

بعد استعراض مذاهب الفقهاء في نوع القتل المانع من الميراث، نجد أن قانون المواريث الحالي قد أفصح عن موقفه في الانتصار لمذهب المالكية والأخذ به، حيث نصت المادة الخامسة منه على أنه: "من موانع الإرث قتل المورث عمداً سواء كان القاتل فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر، وكان القاتل عاقلاً بالغاً من العمر خمس عشرة سنة، ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي".

جاء في المذكرة الإيضاحية:

أن القتل العمد لا يمنع في جميع الأحوال، وأن الأحوال التي لا يكون مانعاً فيها من الإرث هي الأحوال الآتية :

- ١- القتل قصاصاً أو حداً.
- ٢- القتل في حالة من حالات الدفاع الشرعي عن النفس أو المال المنصوص عليها في قانون العقوبات.
- ٣- قتل الزوج وزوجته والزاني بها عند مفاجأتهما حال الزنا.
- ٤- تجاوز حد الدفاع الشرعي.

كما بيّنت المذكرة الإيضاحية أيضاً أن اشتراط كون القاتل عاقلاً قصد به إخراج ما يأتي :

س ٥ : حدد الحقوق المتعلقة بالتركة مبيناً ترتيبها وفقاً للقانون ؟**أولاً: تحديد الحقوق المتعلقة بالتركة:**

الحقوق التي تتعلق بالتركة إما أن تكون للميت، وهي حق التجهيز والتكفين، وإما أن تكون على الميت، وتتمثل في الديون مطلقاً سواء كانت متعلقة بعين من أعيان التركة، أم كانت متعلقة بالذمة فقط.

عليه تكون الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة حقوق:

- ١- التجهيز.
- ٢- الديون عينية أو مطلقة.
- ٣- الوصية.
- ٤- الميراث.

ثانياً: ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة:**موقف قانون المواريث:**

أخذ قانون المواريث في هذا الصدد بالمذهب الحنبلي حيث قدم تجهيز الميت على سداد ديونه مطلقاً، عينية كانت تلك الديون أو مطلقة، وذلك بنصه في المادة الرابعة على أنه "يؤدي من التركة بحسب الترتيب الآتي:-".

✓ **أولاً:** ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن.

✓ **ثانياً:** ديون الميت.

✓ **ثالثاً:** ما أوصى به من الحد الذي تنفذ فيه الوصية.

✓ **رابعاً:** يوزع ما بقي بعد ذلك علي الورثة

س ٦: وضع الفرق بين كلاً من الآتي ؟

أولاً :- الفرق بين بنات الصلب وبنات الابن في الميراث:

☞ **يتفق بنات الصلب مع بنات الابن** في أنهن يرثن بالفرض فقط في بعض الأحيان، وبالتعصيب فقط في

أحيان أخرى، دون أن يجمعن بين الطريقتين في أن واحد **يختلفان فيما يلي :**

- ١- بنات الصلب لا يحجبن من الميراث بحال إلا إذا قام بهن مانع، أما بنات الابن فيحجبن في بعض الأحيان إما لاستغراق فرض البنات مع عدم وجود عاصب، أو لوجود ابن صلي أو ابن أقرب درجة.
- ٢- إذا ورث بنات الصلب بطريق الفرض، فلهن فرضان إما النصف، وإما الثلثان، أما بنات الابن فلهن السدس أيضاً بالإضافة إلى النصف والثلثين.
- ٣- إذا ورث بنات الصلب بطريق التعصيب، فالعاصب لهن الابن الصلي الذي يكون في درجتهم، أما في حالة إرث بنات الابن بالتعصيب، فليس بشرط أن يكون العاصب لهن مساوياً لهن في الدرجة، بل قد يكون أبعد درجة إذا كن في حاجة إليه.

ثانياً :- الفرق بين الأب والجد في الميراث :

- ١- أن الأب لا يحجب من الميراث بحال إلا إذا قام به مانع فيحرم لأجله ، أما الجد فيحجب بالأب ، وبجد أقرب منه درجة .
- ٢- أن الجدة من جهة الأب وهي أم لأب تحجب عن الميراث بوجود الأب لأنها تدلي إلي الميت بواسطته أم الجد فلا يحجب الجدة الأبوية بل ترث معه .
- ٣- أنه إذا أنحصر الإرث في الأبوين وأحد الزوجين ، كان للأُم ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين وذلك في المسألتين العمريتين أو الفراويتين كما تسميان ولو كان مكان الب جد لأخذت الأُم ثلث التركة لا ثلث الباقي
- ٤- أن الأب يحجب الأخوة الأشقاء أو لأب بلا خلاف أما الجد فلا يحجبهم بل يرثون معه علي رأي جمهور الصحابة .

ثالثاً :- الأحكام التي يختلف فيها أولاد الأم عن غيرهم من الورثة :

- ١- القاعدة أن من يدلي إلي الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص وهنا أولاد الأم يدلون إلي الميت عن طريقها ومع ذلك لهم حظ في الميراث معها وأكثر من ذلك فإنهم يؤثرون علي الأم في إنقاص نصيبها من الثلث إلي السدس إذا كانوا إثنين فصاعداً .
- ٢- أن قاعدة التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين المطبقة علي غيرهم من الورثة في حالة التساوي في الدرجة كالأبن مع البنت والأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة لا تسري عليهم حيث يتساوي ذكرهم وأنثاهم في الميراث ولعل السبب في ذلك أن إرثهم بطريق الرحم المحضر " الأم " ومن ثم فيستوي الذكور مع الإناث في ذلك بخلاف غيرهم من الورثة .
- ٣- أن القاعدة أن من يدلي إلي الميت عن طريق الأنثي وحدها لا يرث بطريق الفرض ولا بالتعصيب بغستثناء بعض الجدات كأبن البنت وبنت البنت والجد غير الصحيح الذي يدخل في نسبته إلي الميت أنثي فهو لاء وأمثالهم من ذوي الأرحام أما الأخوة لأم فإنهم يدلون إلي الميت عن طريق الأم ومع ذلك يرثون بطريق الفرض كما سبق .

رابعاً :- الفرق بين العصبية بالغير والعصبية مع الغير :

- ⚖ تتفق كل من العصبية بالغير والعصبية مع الغير في أن كلا منهما من الإناث ذوات الفروض **ويختلفان في أمرين**
- ⚖ **الأمر الأول** ← من حيث المعصب في كل منهما، ففي العصبية بالغير لابد أن يكون المعصب للإناث ذكراً عاصباً بنفسه كالأبن مع البنت والأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة أما في العصبية مع الغير فإن الغير الذي تصير الإناث عصبه معه لابد أن يكون أنثى كالأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الأبن .
- ⚖ **الأمر الثاني** ← من حيث طريقة التوريث وكيفيةه في العصبية بالغير تشترك الإناث مع عصبهن في الميراث حيث توزع التركة بينهم عند الإنفراد أو ما تبقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم للذكر ضعف الأنثى أي أن العصبية بالغير تشارك الغير في العصبية .
- ⚖ أما في العصبية مع الغير فلا تشارك العصبية الغير في العصبية حيث تأخذ البنات " الغير " فرضهن أولاً ، ثم ما تبقي إن كان ثمة باق فللأخوات .

س ٧: عرف العصبية بالنفس ثم حدد جهتها ثم بين قواعد الترجيح بينهما عند التعدد ؟

العصبية بالنفس :

- ⚖ **العاصب بنفسه** ← هو كل قريب ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وحدها، كالابن والأب، وعليه فلا يعد عاصباً بنفسه من ينتسب إلى الميت عن طريق الأنثى وحدها كالأخ لأم.
- ⚖ **العاصب بنفسه** يأخذ التركة كلها عند الانفراد، والباقي بعد أصحاب الفروض، وقد يسقط باستغراق الفروض التركة ، وللعصبية بالنفس **جهات أربع مرتبة كالآتي:**
- **الجهة الأولى: جهة البنوة** ← أو جزء الميت وهم فروعه الذكور، سواء انتسبوا إليه بطريقة مباشرة كالأبناء، أو غير مباشرة كأبناء الأبناء وإن نزلوا.
 - **الجهة الثانية: جهة الأبوة أو أصل الميت** ← وتشمل الأب، ثم الجد الصحيح وإن علا.
 - **الجهة الثالثة جهة الأخوة أو جزء أبي الميت** ← وتشمل الإخوة الذكور سواء كانوا أشقاء أو لأب، وبنوهم مهما نزلت درجاتهم.
 - **الجهة الرابعة: جهة العمومة أو جزء الجد الصحيح وإن علا** ← وتشمل العم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب.
- ⚖ لا صعوبة في الأمر إذا وجد عاصب واحد أيًا كانت الجهة التي ينتمي إليها، حيث يستأثر بالتركة عند الانفراد، ويأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض.
- ⚖ إذا وجد أكثر من عاصب، سواء كانوا في جهة واحدة، أم ينتمون إلى أكثر من جهة، فهنا نحتاج إلى قواعد الترجيح بينهم، وأبهم أولى بالميراث من الآخر.

فيما يلي بيان قواعد الترجيح:

القاعدة الأولى : الترجيح بالجهة:

- ⚖ إذا تعدد العصبية بالنفس، بأن كانوا ينتمون إلى أكثر من جهة، فإن الترجيح بينهم في هذه الحالة يكون بحسب الجهة التي ينتمون إليها، فتقدم جهة البنوة على جهة الأبوة، ثم تقدم جهة الأبوة على جهة الأخوة.. وجهة الأخوة تقدم على جهة العمومة.
- ⚖ الدليل على تقديم جهة البنوة على الأبوة قوله تعالى:

(وَأَبْوَاهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السَّيْرُ مَا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ)

- ⚖ تقديم الأبوة على الإخوة، فلأنهم يدلون إلى الميت عن طريقه، فكان أولى بالتقديم منهم. وأما تقديم جهة الإخوة على العمومة؛ فلأنها أقرب إلى الميت، إذ الإخوة فروع الأب، أما الأعمام ففروع الجد، لذلك كانوا بالتقديم أولى.

القاعدة الثانية : الترجيح بالدرجة.

إذا تعدد العصبات من جهة واحدة، فالمعتبر في الترجيح حينئذ قرب الدرجة إلى الميت. ففي جهة البنوة يقدم الابن على ابن الابن، وفي جهة الأبوة يقدم الأب على الجد، وفي هذه الأخوة يقدم الأخ لأب على ابن العم الشقيق. والسبب في ذلك أن قرب الدرجة يدل على شدة اتصال صاحبها بالميت، ومعاونته له ومناصرته، مما يجعله أولى بالتقديم من غيره الأبعد درجة.

القاعدة الثالثة : الترجيح بقوة القرابة:

إذا تعددت العصبات وكانوا ينتمون إلى جهة واحدة، واتحدت بدرجة قربهم من الميت، فالمعتبر في الترجيح حينئذ قوة القرابة، حيث يقدم أقواهم قرابة، فيقدم من ينتسب إلى الميت بقرابتين على من ينتسب إليه بقرابة واحدة.

عليه فإذا مات عن أخ شقيق وأخ لأب، كانت التركة كلها للأخ الشقيق لقوة قرابته، حيث يدلي إلى الميت بالأب والأم معاً بخلاف الأخ لأب، وإذا توفى عن ابن عم شقيق، وابن عم لأب، كانت التركة لابن العم الشقيق لقوة قرابته واتصاله بالميت.

يدل على ذلك أيضاً قوله ﷺ: **ألقوا الفرائض بأهلها فما بقى فالأول رجل ذكر.**

إذا تعدد العصبات واتحدوا في الجهة، وتساوا في درجة القرابة وقوتها، فإنه في هذه الحالة توزع التركة بينهم على عدد رؤوسهم بالتساوي، دون تفرقة بين عاصب وآخر، حيث لا وجه للترجيح بينهم. إذا توفى عن ابني عم شقيق، وابني عم شقيق آخر، قسمت التركة بينهم على عدد رؤوسهم دون نظر إلى الأصول.

س ٨: تكلم عن العصبية بالغير والعصبية مع الغير ؟**أولاً: العصبية بالغير:**

المقصود بالعصبية بالغير :- كل أنثى صاحبة فرض تصير عصبية مع أخيها **"العاصب بنفسه"** أو من حكمه، وتشاركه في الميراث بالعضوية، وتنحصر العصبية بالغير في أربع من الإناث وهن:-

- ١- **البنات الصلبية** ← الذي يعصبها الابن الصلي فقط "أخوها"، أما إذا وجد معها ابن ابن فلا تصير عصبية له لكونه أنزل درجة منها.
- ٢- **بنات الابن** ← الذي يعصبها ابن الابن الذي يساويها في الدرجة، سواء كان أخاً لها أو ابن عمها.
- ٣- **الأخت الشقيقة** ← الذي يعصبها الأخ الشقيق فقط لمساواته لها في درجة القرابة وقوتها، فلا يعصبها الأخ لأب لعدم مساواته لها في قوة القرابة.
- ٤- **الأخت لأب** ← الذي يعصبها الأخ لأب فقط المساوي لها في الدرجة، أما الأخ الشقيق فلا تصير عصبية به؛ لأنه أقوى منهما قرابة.

من خلال ما سبق يمكننا أن نستنبط شروط تحقيق العصبية بالغير وهي:

- ١- أن تكون الأنثى والتي تعصب بأخيها صاحبة فرض في الأصل كالبنات والأخت الشقيقة، أما إذا لم تكن من ذوات الفروض كبنت الأخ الشقيق، وبنت الأخ لأب والعمة والخالة، فإنهن لا يعصبن بأخواتهن.
- ٢- أن تتساوى الأنثى مع أخيها الذي تصير عصبية به في جهة القرابة ودرجتها وقوتها، فإن اختلفا في شيء من ذلك، فلا تعصب باستثناء بنت الابن، والتي تصير عصبية بابن الابن الأنزل منها درجة إذا كانت في حاجة إليه في الميراث.

الدليل على ميراث العصبية بالغير:

- ١- **الموضع الأول** ← قوله تعالى: **(يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)**، هذه الآية خاصة بميراث الأولاد بطريق التعصيب، وقد أفادت أن الورثة إذا كانوا خليطاً من الأولاد ذكوراً وإناثاً، تقسم التركة بينهم للذكر ضعف الأنثى.

٢- **الموضع الثاني** ← قوله تعالى: **(وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً، فالذكر مثل حظ الأنثيين)**، هذه الآية خاصة بميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب بطريق التعصيب، وقد بينت أن الورثة إذا كانوا خليطاً من الإخوة ذكورا وإناثاً، فإن الأخ يعصب أخته.

ثانياً: العصبية مع الغير:

كل أنثى صاحبة فرض مقدر تصير عصبية مع أنثى أخرى غيرها، دون أن تشاركها في تلك العصبية. ينحصر هذا النوع من العصبية في نوعين من الإناث ذوات الفروض، هما:

١- **الأخت الشقيقة** ← واحدة كانت أو أكثر مع الفرع الوارث المؤنث، "البنت أو بنت الابن أو هما معاً".

٢- **الأخت لأب** ← واحدة كانت أو أكثر مع البنت الصلبية أو بنت الابن أو هما معاً، كالحال في الأخت الشقيقة.

الدليل على ميراث العصبية مع الغير من السنة ← قوله ﷺ: **"أجعلوا الأخوات مع البنات عصبية"**.

س ٩: عرف الحجب مبيناً أنواعه والفرق بين المحروم والمحجوب ؟

أولاً: معنى الحجب :

الحجب في اللغة ← المنع.

الحجب شرعاً ← منع من قام به سبب الإرث منه بالكلية أو من أوفر حظيه.. وعليه فالمحجوب أهل للميراث ولكن منع منه لوجود من هو أولى به منه، إما لترجيح جهته، وإما لقرب درجة قرابته، أو قوتها.

ثانياً: الفرق بين المحروم والمحجوب :

يتفق كل من المحجوب "حجب حرمان" والمحروم في أن كلا منهما ممنوع من الميراث، ويختلفان في: أن السبب في منع المحروم معنى قائم في نفسه، فهو ليس أهلاً للميراث في ذاته لقيام وصف به منعه منه كقاتل مورثه والمختلف معه في الدين.. أما السبب في منع المحجوب فهو معنى متعلق بغيره، فهو أهل للميراث في نفسه، بقيام أسبابه، وانتفاء الموانع، ولكن وجود من هو أولى بالميراث منه كالجد عند وجود الأب.

يترتب على هذا الفارق أن المحروم لا يرث ولا يؤثر في غيره فيحجبه عن الميراث أو يقلل من نصيبه، فوجوده والعدم سواء، فهو كالميت في حق الإرث.

المحجوب فلما كان أهلاً للميراث في نفسه فله وجود معتبر، ومن ثم فقد يحجب غيره حجب حرمان أو حجب نقصان.

مثال ذلك: توفي عن: أب ، أم أب ، أم أم أم

يلاحظ هنا أن الجدة أم الأب محجوبة بالأب، ومع ذلك فقد حجت أم أم الأم؛ لأنها أقرب درجة منها، وفي هذا المثال تكون التركة كلها للأب بطريق التعصيب.

إذا توفي عن: أب ، أم ، إخوة لأم، كان للأم السدس لوجود عدد من الإخوة وللأب الباقي تعصيباً، أما الإخوة لأم فمحجوبون بالأب، ومع ذلك كان لهم تأثير في حق الأم من نقل نصيبها من الثلث إلى السدس.

ثالثاً: أنواع الحجب :

النوع الأول: حجب الحرمان:

تعريف حجب الحرمان ← منع الشخص الذي قام به سبب الميراث منه كلية لوجود من هو أولى به منه، ويسمى بالحجب الكلي، وهذا النوع من الحجب لا يدخل على ستة من الورثة وهم الأب والأم والزوج والزوجة والابن والبنت، فهؤلاء لا يحجبون من الميراث بحال إلا إذا قام بهم مانع من موانعه. لعل السبب في ذلك أن هؤلاء الستة ينتسبون إلى الميت مباشرة، دون أن تكون هناك واسطة بينهم وبينه، ومن ثم فهم يدلون إلى الميت بأنفسهم، وليسوا فروعاً عن غيرهم، فلا يوجد من هو أولى بالميراث منهم.

ما عدا هؤلاء من الورثة يدخل عليهم حجب الحرمان عند وجود من هو أولى منهم بالميراث على النحو الذي سنبيته في قواعد الحجب.

س.ف: يقوم حجب الحرمان علي عدة قواعد أشرح هذه القواعد مع التعليل والتمثيل ؟

قواعد حجب الحرمان:

يقوم حجب الحرمان على أربعة قواعد:

- ١- **القاعدة الأولى :- أن كل من يدلي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص** فالجد لا يرث مع وجود الأب وابن الابن لا يرث مع الابن، وأم أم لا ترث مع الأم، والإخوة الأشقاء أو لأب لا يرثون مع الأب.
 - **تبدو الحكمة في ذلك** من اتجاه التشريع الإسلامي في الميراث إلى تفتيت الثروات وتوزيعها على أكبر عدد ممكن وعدم تكديسها في يد فئة قليلة حتى لا يؤدي إلى فروق بين الطبقات.
 - فمثلاً لو ورث الجد مع الأب، أو ابن الابن مع الابن، لكان في ذلك تجميع لجزء كبير من التركة في حيز واحد، وقد يرد تساؤل مؤداه: أن أولاد الأم يدلون إلى الميت عن طريقها ومع ذلك يرثون معها، بل قد يؤثرون على نصيبها إذا كانوا اثنين فصاعداً؟
 - **الجواب عن ذلك** أن الأم لا تستحق جميع التركة، وإنما لها فرض مقدر يزيد وينقص حسب الأموال، ومن ثم يتصور أن يكون هناك باق بعد فرضها، فيذهب إلى أولادها بطريق الفرض أيضاً. كما أن أولاد الأم لا يرثون إرث الأم، لأنها ترث باعتبار الأمومة، وهم يرثون باعتبار الإخوة، ومن ثم فلا يحلون محلها عند عدم وجودها، وعليه فلا يتصور حجبهم بها.
- ٢- **القاعدة الثانية :- إذا تعدد الورثة من العصبات وكانوا ينتمون إلى أكثر من جهة** فتقدم جهة البنوة على ما عداها من الجهات، وتقدم جهة الأبوة على جهة الأخوة باستثناء حالة الإخوة مع الجد، حيث يرثون معه على رأي جمهور الفقهاء وهو ما أخذ به القانون، وكذا تقدم على جهة العمومة، وأخيراً تقدم جهة الإخوة على جهة العمومة.
- ٣- **القاعدة الثالثة :- أن الأقرب قرابة يحجب الأبعد متى تحقق التساوي بينهما في الوصف** سواء كان ذلك في أصحاب الفروض أو العصبات.. وهذه القاعدة أعم من القاعدتين السابقتين حيث يتسع مدلولها لتشمل حجب الأبعد بالأقرب سواء كان يدلي إلى الميت عن طريقه أم على طريق غيره. فالابن يحجب ابن الابن سواء كان ابنه أم فرعاً لابن آخر، وتحجب البنات الصليتان بنت الابن لاستغراق أقصى فرض البنات، رغم أنها لا تدلي إلى الميت من طريقهما، والجددة الأبوية "أم الأب" تحجب بالأم، مع أنها تدلي إلى الميت بالأب، ولكن الأم أقرب منها درجة.
- ٤- **القاعدة الرابعة :- أن الأقوى قرابة يحجب الأضعف عند التساوي في جهة القرابة ودرجتها** من ينتسب إلى الميت بقرابتين أولى ممن ينتسب إليه بقرابة واحدة، وهذا لا يتصور إلا في جهة الإخوة والعمومة.. فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب.

النوع الثاني: حجب نقصان:

- **تعريف حجب النقصان** منع الشخص الوارث من أوفر حظيه، أو منعه من سهم أكبر إلى سهم أقل، وهذا النوع من الحجب لا يدخل إلا على أصحاب الفروض الذين لهم فرضان يستحق كل منهما في حالات معينة.
- **أصحاب الفروض الذين يتأثرون بحجب النقصان خمسة وهم:**
 - ١- **الزوج** يحجب من النصف إلى الربع عند وجود الفرع الوارث.
 - ٢- **الزوجة** تحجب من الربع إلى الثمن عند وجود الفرع الوارث.
 - ٣- **الأم** تحجب من الثلث إلى السدس عند وجود الفرع الوارث، أو عدد من الإخوة أو الأخوات مطلقاً.
 - ٤- **بنت الابن** تحجب من النصف إلى السدس عند وجود البنت الصلبية الواحدة أو بنت ابن أقرب منها درجة، شريطة عدم وجود من يعصبها.
 - ٥- **الأخت لأب** تحجب من النصف إلى السدس عند وجود الأخت الشقيقة الواحدة، شريطة عدم وجود من يعصبها.

س ١٠ : وضح معنى العول مع التمثيل ؟

معنى العول :

📖 يطلق العول في اللغة على الميل إلى الجور .

📖 **العول في اصطلاح الفقهاء** ← زيادة سهام الورثة عن أصل المسألة أو بمعنى آخر نقص الفروض لازدحامها وضيق المال عنها، فإذا كانت سهام الورثة أكثر من أصل المسألة، ترك هذا الأصل، واعتبر ما عالت إليه أصلاً جديداً تقسم التركة على أساسه، وبهذا يدخل النقص على أصحاب الفروض محل المسألة بنسبة فروضهم فتتوزع مسائل الميراث في هذا الصدد إلى ثلاثة أنواع :

١ - النوع الأول:- الفريضة العادلة:

📖 **تعريف الفريضة العادلة** ← التي تتساوى فيها سهام الورثة مع أصل المسألة، أو بمعنى آخر لا تزيد فيها سهام الورثة عن أصل المسألة ولا تنقص.

📖 **مثال ذلك** ← لو توفيت عن زوج وأخت شقيقة، فلزوج النصف وللأخت النصف.

٢ - النوع الثاني:- الفريضة القاصرة:

📖 **تعريف الفريضة القاصرة** ← التي تكون سهام أصحاب الفروض فيها أقل من أصل المسألة. وحينئذ يرد عليهم الباقي بنسبة سهامهم .

📖 **مثال ذلك** ← لو توفى عن بنت وأم، فللبنت النصف ولأم السدس، ويتبقى ثلث يوزع عليهما بنسبة فروضهما أي بنسبة ٣ : ١

٣ - النوع الثالث:- الفريضة العائلة:

📖 **تعريف الفريضة العائلة** ← محل بحثنا، وهي كما قلنا التي تزيد فيها سهام الورثة عن أصل المسألة، وحينئذ يدخل النقص عليهم بنسبة سهامهم.

📖 **مثال ذلك** ← مات عن بنتين وزوجة وأب وأم للبنتين الثلثين وللزوجة الثمن وللأب السدس ولأم السدس فأصل المسألة (٢٤) وسهام الورثة (٢٧) .

أصول المسائل وما يعول منها :

📖 تنحصر أصول المسائل في سبعة وهي (٢، ٣، ٤، ٦، ٨، ١٢، ٢٤) والذي يعول منها بالإستقراء ثلاثة وهي (٦، ١٢، ٢٤) .

مثال عول ٦ : ٧:

توفيت عن : زوج ، أختين شقيقتين أو لأب
الحل: ٢/١ ٣/٢

$$٣ + ٤ = ٧$$

- أصل المسألة من ٦ وتعول إلى ٧.

فهرس الاسئلة

الصفحة	السؤال
ص: ٢	س ١ : عرف الوصية والحكم الشرعي التكليفي لها مبيناً الحكمة من مشروعيتها ؟
ص: ٣	س ٢ : قارن بين نظام الميراث ونظام الوصية ؟
ص: ٤	س ٣ : تكلم بالتفصيل المناسب عن صيغة الوصية من حيث عناصرها ؟ صيغة أخرى: هل يمكن أن تنعقد الوصية بالإيجاب وحده أم لابد من القبول .بين ذلك فقهاً وقانوناً
ص: ٥	س ٤ : تكلم عن وسائل التعبير عن الإيجاب في الوصية
ص: ٦	س ٥ : وضح أثر صدور الإيجاب علي الوصية ومدي جواز الرجوع فيه مبيناً طرق الرجوع عن الوصية وهل يعد جحود الوصية رجوع عنها ؟ صيغة أخرى: وضح موقف الفقه الإسلامي والقانون من الرجوع عن الوصية وجحودها
ص: ٨	س ٦ : تكلم عن قبول الوصية مبيناً المقصود بالقبول والتكليف الفقهي له وصاحب الحق في القبول ووقت القبول ؟
ص: ١٠	س ٧ : وضح حكم موت الموصي له قبل قبول الوصية ؟
ص: ١١	س ٨ : اختلف الفقهاء في صحة الوصية لو ارث علي عدة أقوال .اذكر القول الذي اخذ به قانون الوصية مع بيان ادلته ثم اذكر رأيك الشخصي في موقف القانون ؟
ص: ١٢	س ٩ : يشترط لنفاذ الوصية أن تكون في حدود الثلث .وضح آراء الفقهاء وموقف القانون في ذلك مبيناً شروط إجازة الورثة القدر الزائد عن الثلث ؟
ص: ١٣	س ١٠ : عرف الوصية الواجبة مبيناً الباعث علي تشريعها والأصل التشريعي لها ؟
ص: ١٤	س ١١ : وضح من هم المستحقون للوصية الواجبة مبيناً شروط إستحقاق الوصية الواجبة ؟

س ١ : عرف الوصية والحكم الشرعي التكليفي لها مبيناً الحكمة من مشروعيتها ؟

أولاً: تعريف الوصية في القانون:

﴿تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت﴾.

بناءً على كون الوصية تصرفاً مضافاً لما بعد الموت اعتبر القانون المدني كل تصرف لا تظهر فائدته إلا بعد الموت من قبيل الوصية وتسري عليه أحكامها بغض النظر عن تسميته وكذا تصرف الشخص لورثته بأحد أعيان التركة مع احتفاظه بحيازتها والانتفاع بها مدي حياته .

ثانياً: أدلة مشروعية الوصية:

أجمع العلماء على مشروعية الوصية استناداً إلى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

أ- أدلة مشروعية الوصية في القرآن الكريم:

﴿فآيات كثيرة منها: قوله تعالى: ﴿مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ﴾ قوله تعالى:-

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهِادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ أُخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ .

ب- أدلة مشروعية الوصية من السنة النبوية المطهرة:

أحاديث كثيرة منها: قوله ﷺ: **﴿إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثَلَاثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وفاتكم زيادة في حسناتكم﴾**.

قوله ﷺ لسعد بن أبي وقاص: **﴿الثلث والثلاث كثير﴾**.

ثالثاً: حكمة مشروعية الوصية:

لقد منَّ الله عز وجل على أمة محمد ﷺ بتشريع الوصية لكونها باباً للخير لكل من الموصي والموصى له

أ- **الموصي** ← فلأن الإنسان قد يقصر في أداء بعض الواجبات من حقوق الله أو العباد ، فشرعت الوصية لتدارك ما فاتته حال حياته من واجبات وليستزيد من الثواب بعد وفاته دون أن يلحقه ضرر في دنياه لأنها لا تنفذ إلا بعد الموت.

ب- **الموصى له** ← فلكونها باباً واسعاً لسد حاجات المحتاجين من الأفراد، ورافداً غنياً للإنفاق العام على جهات النفع العامة للأمة كالمساجد والمستشفيات ودور العلم ونحوها بما تمس حاجة المجتمع إلى نفعها العام، بل وضماناً لتحقيق التكافل الاجتماعي .

س.ف: هل الوصية تعتبرها الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة مبيناً القانون المنظم لأحكامها ؟

رابعاً: الحكم الشرعي التكليفي للوصية:

الأصل في الوصية عند جمهور الفقهاء، أنها مندوبة أو مستحبة، لكن تعتبرها الأحكام الشرعية التكليفية الخمس .

١- تكون الوصية واجبة

﴿إذا كان محلها واجباً أي وسيلة متعينة لأداء واجب- وهو ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً، سواء تعلق هذا الواجب بحق من حقوق الله كزكاة أو كفارة أو نحوها أو كان متعلقاً بحق من حقوق العباد كدين أو وديعة.

٢- تكون مندوبة:

﴿إذا كان محلها مندوباً- وهو ما طلب الشارع فعله طلباً غير جازم، ففعله أولى من تركه كالوصية لسد حاجة المحتاجين من فقراء ویتامی ومرضى وطلاب علم، كالوصية لجهات الخير العامة كالمستشفيات ودور رعاية العجزة والایتام .

٣- تكون محرمة:

☞ إذا كان محلها حراماً - وهو ما طلب الشارع تركه طلباً جازماً، فيمتنع مطلقاً فعله - وذلك كالوصية لأماكن اللهو والفجور .

٤- تكون مكروهة:

☞ إذا كان محلها مكروهاً - وهو ما طلب الشارع تركه طلباً غير جازم، فتركه أولى من فعله - وذلك كالوصية لفاسق ذي حاجة إذا قصد بها سد حاجته لكن يخشى من فساد حاله أن يضعها في معصية

ه- تكون مباحة:

☞ إذا كان محلها مباحاً - وهو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه، فيستوي فعله وتركه في نظر الشرع - وذلك كالوصية لشخص غني غير محتاج .

القانون المنظم لأحكام الوصية:

☞ كانت احكام الشريعة الإسلامية المستخلصة طبقاً لأرجح الأقوال من مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله القانون الواجب التطبيق حتي عام ١٩٤٦م حيث صدر القانون رقم (٧١ لسنة ١٩٤٦م) لتنظيم احكام الوصية وقد احسن المشرع المصري صنعا بإصداره هذا القانون حيث كان العمل بالراجح من المذهب الحنفي مدعاه للعنت والمشقة علي القضاة .

☞ المشرع الوضعي قد استقى أحكام هذا القانون من العديد من مذاهب الفقه الإسلامي وليس المذهب الحنفي فقط قاصداً بذلك التوسعة والتيسير علي الناس بإختيار الأحكام الأقرب لتحقيق المصلحة والأنسب لواقع العصر حسب رؤيته آنذاك وهذا مسلك أوفق ومقصد حسن في الجملة وذلك لأن المذاهب الفقهية علي تنوعها روافد غنية بأحكام الشريعة المحققة لمصالح العباد وجميعها أبواب للشريعة وليس أحدها بعينه في جملته أرجح من الآخر .

☞ هذا ويطبق قانون الوصية على جميع المصريين مسلمين كانوا أو غير مسلمين، مقيمين داخل مصر أو خارجها طالما عرض النزاع بشأن مسائل الوصية على المحاكم المصرية ويرجع فيما لا نص فيه لأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة .

س ٢ : قارن بين نظام الميراث ونظام الوصية؟

مقارنة بين نظام الإرث ونظام الوصية

☞ مما لا جدال فيه أن نظام الإرث ونظام الوصية شقيقان من جهة تعلقهما بتنظيم التعامل في تركة الإنسان بعد وفاته، إلا أن بينهما اختلاف من عدة أوجه من أهمها ما يأتي:

- ١- الإرث أو الميراث حق في التركة يجب بتشريع الله سبحانه وتعالى، فلا دخل لإرادة أحد فيه مورثاً كان أو وارثاً سواء بالمنح أو المنع، أو الزيادة أو النقصان، أما الوصية فهي حق في التركة يجب بإرادة الموصي عند إنشاء الوصية، حيث يختص -وحده- بتحديد الموصي له وتعيين نصيبه.
- ٢- النصيب المستحق بالإرث يدخل ملك الوارث بمجرد وفاة المورث دون حاجة إلى قبوله، بل لا يتردد برده، بينما لا يدخل نصيب الموصي له في ملكه إلا بموت الموصي مصرراً على وصيته ثم قبول الموصي له للوصية، ولو رده قبل القبول بطلت باتفاق.
- ٣- اختلاف الدين يعد مانعاً من الإرث، بينما لا يعد مانعاً من الوصية.
- ٤- حصة الوارث في التركة تكون شائعة في جميع عناصر التركة كالأراضي والبنائات والسيارات والنقود وتتحدد بالقسمة، بينما حصة الموصي له قد تكون شائعة على نحو حصة الوارث فيما لو كانت الوصية بسهم شائع في التركة كربع المال أو سدسه، وقد تكون محددة في صنف معين من أصناف التركة كسيارة بعينها .
- ٥- تعد الوصية كالدين في وجوب التقديم على الميراث ، فلا تقسم التركة بعد تجهيز الميت ودفنه إلا بعد سداد ديونه وتنفيذ وصاياه.

س ٣: تكلم بالتفصيل المناسب عن صيغة الوصية من حيث عناصرها ؟

عناصر صيغة الوصية

صيغة العقد:

- ١- **إيجاب** ← يصدر من أحد المتعاقدين تعبيراً عن إرادته في إنشاء العقد.
 - ٢- **قبول** ← يصدر من الآخر تعبيراً عن رضاه بإيجاب الموجب.
- فهل تتكون الوصية كغيرها من العقود من هذين العنصرين (الإيجاب والقبول) معاً، أم يمكن أن تنعقد بالإيجاب وحده.

أولاً: موقف الفقه :

اختلف الفقهاء في عناصر صيغة الوصية على ثلاثة أقوال:

- ١- **القول الأول** ← تتكون صيغة الوصية من عنصر واحد فقط وهو الإيجاب وتنعقد به، أما القبول فهو شرط لزوم، وإليه ذهب جمهور الفقهاء .
 - ٢- **القول الثاني** ← تتكون صيغة الوصية من عنصرين الإيجاب والقبول. وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة .
 - ٣- **القول الثالث** ← تتكون صيغة الوصية من عنصر واحد فقط هو الإيجاب، أما القبول فليس بركن ولا شرط لزوم.
- بالنظر في حقيقة الأقوال الثلاثة نجد تقارباً كبيراً بين القولين الأول والثاني، حيث يتفقان على ضرورة وجود القبول وأن القبول لا يكون إلا بعد موت الموصي.
- بناءً على ذلك ← يمكن جمع القولين في اتجاه واحد لاتفاقهم على النتيجة والأثر مع اختلافهم في التكييف فقط .

أدلة الاتجاهين:

س.ف: اذكر أدلة الرأي القائل بضرورة وجود القبول في الوصية مع بيان موقف القانون ؟

صيغة اخري/وضح أدلة الاتجاه القائل بكون عناصر صيغة الوصية عبارة عن الإيجاب والقبول معاً؟

أ- أدلة الاتجاه الأول:

- ١- استدل أصحاب هذا الاتجاه على ضرورة وجود القبول في الوصية بما يأتي:
١. **قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ وجه الدلالة:** أن الشارع قد نفى ثبوت شيء للشخص دون سعيه، فيكون القول بثبوت ملكية الموصي به للموصي له دون قبول ثبوتاً لما ليس من سعيه .
٢. **قياس الوصية على عقد الهبة،** بجامع أن كلاهما عقد تبرع، فكما أن الموهوب له لا يملك الهبة إلا بقبولها فكذلك الموصي له لا يملك الوصية إلا بقبوله .
٣. أن القول بثبوت ملكية الوصية دون قبول الموصي له قد يؤدي إلى الإضرار به، وذلك كما لو كان الموصي به شيئاً يتضرر منه .

ب- أدلة الاتجاه الثاني:

- ١- استدل أصحاب هذا الاتجاه على كون القبول ليس ركناً في انعقاد الوصية ولا شرط لزوم بما يأتي:
١. **قياس الوصية على الميراث** ← بجامع كونهما خلافة في المال تثبت بالموت، فكما أن الميراث ينتقل إلى الوارث دون قبول فكذلك الوصية تنتقل إلى الموصي له دون حاجة إلى قبوله .
٢. **أجيب عن ذلك** ← بأن قياس الوصية على الميراث قياس مع الفارق، لأن الميراث يخالف الوصية في كون لزوم انتقال الملك يكون بإلزام الشارع، بخلاف الوصية حيث لا دليل على لزوم تملك الموصي له للوصية دون قبوله

ثانياً: موقف قانون الوصية:

- ١- أخذ قانون الوصية بقول جمهور الفقهاء باعتبار الإيجاب وحده كافياً في إنشاء الوصية، وهو ما يفهم من المادة الثانية حيث نصت على أنه: "تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة"، أما القبول فهو شرط للزوم الملك وهو ما نصت عليه المادة عشرون حيث جاء فيها: "تلزم الوصية بقبولها من الموصي له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصي".

س ٤ : تكلم عن وسائل التعبير عن الإيجاب في الوصية

وسائل التعبير عن الإيجاب

س.ف: هل يشترط لفظ معين من الموصي لإنشاء الوصية ؟

أولاً: العبارة:

- ☞ اتفق الفقهاء على انعقاد الوصية بالعبارة، وذلك بكل لفظ يفيد رغبة الموصي في إنشاء الوصية، سواء كان يفيد ذلك بأصل الوضع اللغوي كقوله (أوصيت)، أو كان يفيد ذلك بالقرائن كقوله (وهبت كذا لفلان بعد موتي).
- ☞ لا يشترط في التعبير عن الوصية بالعبارة لفظ فصيح معين أو لغة معينة، بل تنعقد باللفظ الفصيح والعامي بأي لغة.
- ☞ هذا ما أخذ به قانون الوصية، ويفهم من عموم نص المادة الثانية منه حيث جاء فيها "تنعقد الوصية بالعبارة" فلفظ العبارة عام فيبقى على عمومته لعدم وجود ما يخصه، فهو بذلك شامل لجميع الألفاظ التي يفهم منها رغبة الموصي في إنشاء الوصية.

س.ف: وضع حكم انعقاد وصية القادر علي النطق بالكتابة ؟

ثانياً: الكتابة:

- ☞ اتفق الفقهاء على انعقاد وصية العاجز عن النطق والعبارة بالكتابة، لأنها تقوم مقام النطق في حقه. لكنهم اختلفوا في انعقاد وصية القادر على النطق بالكتابة على **قولين:**
- القول الأول: انعقاد وصية القادر على النطق بالكتابة دون حاجة إلى إشهاد لكن بشرط أن يكون خطه واضحاً ومشهوراً.**
- ☞ استندوا ← إلى قوله ﷺ (ما حق امرئ مسلم بيّن إلى الدين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه).
- ☞ يضاف إلى ذلك: أن الوصية مبنية على التسامح تشجيعاً عليها فتحاً لأبواب البر فيصح انعقادها بالكتابة

القول الثاني: عدم انعقاد وصية القادر على النطق بالكتابة إلا إذا نقّوت بالإشهاد عليها أو قراءتها على الشهود.

☞ استندوا في ذلك ← إلى قوله تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾.

- ☞ يترجح لدينا القول الأول الذي يقتضي كفاية الكتابة وحدها في إنشاء الوصية حتى وإن كان الموصي قادراً على النطق والعبارة لأن الكتابة أقوى في الدلالة من العبارة وأيضاً الكتابة حلت في زماننا محل العبارة في إنشاء العقود .

موقف القانون:

- ☞ أخذ قانون الوصية بالقول الأول، حيث نصت المادة الثانية منه على أنه "تنعقد الوصية بالعبارة والكتابة" ولفظ الكتابة جاء عاماً فيبقى على عمومته لعدم وجود ما يخصه، فيشمل كل كتابة سواء اقترنت بالإشهاد أو لا.

ثالثاً: الإشارة:

١. إشارة العاجز عن النطق والكتابة - اتفق الفقهاء على انعقاد الوصية بالإشارة من العاجز عن النطق والكتابة، وذلك لكون الإشارة الوسيلة المتعينة في حقه للتعبير عن إرادته، لكن بشرط أن تكون مفهومة.

س.ف: بين حكم الوصية بالإشارة للشخص العاجز عن النطق والقادر علي الكتابة ؟

٢. إشارة العاجز عن النطق والقادر على الكتابة - اختلف الفقهاء في انعقاد الوصية بالإشارة من العاجز عن النطق مع قدرته على الكتابة:

الرأي الأول: يرى غالب الفقهاء عدم انعقاد وصيته بالإشارة ما دام قادراً على الكتابة.

استندوا في ذلك - إلى أن الكتابة تقوم مقام العبارة في شأن هذا الشخص، بل هي أقوى في الدلالة على مراده من الإشارة .

الرأي الثاني: يرى بعض الفقهاء انعقاد وصيته بالإشارة حتى مع قدرته على الكتابة.

استندوا في ذلك - إلى أن العاجز عن النطق فاقده للوسيلة الأصلية في التعبير وهي العبارة، فتصير كل من الكتابة والإشارة بدلاً عنها في حقه .

الرأي الرابع - الراجح في نظرنا عدم انعقاد وصية العاجز عن النطق بالإشارة ما دام قادراً على الكتابة، وذلك لكون الكتابة أبعد في الاحتمال عن الإشارة، فلا يعدل عنها إلى الإشارة دون سبب يقتضي هذا العدول وقد أخذ القانون بهذا الرأي .

٣. إشارة معتقل اللسان - من عجز عن النطق لأمر طارئ نحو مرض أو غيره. وقد اختلف الفقهاء في انعقاد وصيته بالإشارة. فممن الحنفية والحنابلة انعقاد وصيته بالإشارة . وأجاز المالكية والشافعية انعقاد وصيته بالإشارة .

٤. إشارة القادر على النطق - إذا كان الشخص قادراً على النطق لم تنعقد وصيته بالإشارة عند جمهور الفقهاء .

موقف القانون:

نص قانون الوصية في المادة الثانية منه على أنه: "تنعقد الوصية بالعبارة أو الكتابة، فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما انعقدت الوصية بإشارته المفهومة".

س ٥: وضح أثر صدور الإيجاب على الوصية ومدى جواز الرجوع فيه مبيناً طرق الرجوع عن الوصية وهل يعد جحد الوصية رجوع عنها ؟

صيغة أخرى: وضح موقف الفقه الإسلامي والقانون من الرجوع عن الوصية وجحودها؟

أولاً: أثر صدور الإيجاب على الوصية ومدى جواز الرجوع عنه

إذا صدر الإيجاب من الموصي على الوجه الصحيح بالعبارة أو الإشارة انعقدت الوصية، لكن يشترط بقاء هذا الإيجاب قائماً حتى وقت وفاة الموصي .

سند ذلك ما يلي:

١. قول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: (يغير الرجل ما شاء من وصيته).
٢. قياس الوصية على الهبة في جواز الرجوع، بجامع كونهما من التبرعات، فيجوز للموصي الرجوع في وصيته كما يجوز للواهب الرجوع في هبته.

طرق الرجوع عن الوصية:**(أ) الرجوع الصريح:**

المقصود بالرجوع الصريح :- تعبير الموصي عن إرادته في الرجوع عن الوصية بألفاظ تفيد ذلك صراحة، أي لا تحتل معنى آخر سوى الرجوع، وذلك كقول الموصي (أبطلت وصيتي أو رجعت عنها أو عدلت عنها) .
الفقهاء متفقون على حصول الرجوع عن الوصية بهذا الطريق لكونه قاطعاً في إفادته.

(ب) الرجوع الضمني:

المقصود بالرجوع الضمني :- تعبير الموصي عن إرادته في الرجوع عن الوصية بتصريف يفيد ذلك دلالة أو ضمناً، سواء كان هذا التصريف قولاً أو فعلاً.

- ١- **تعريف التصرف القولي** ← ما يفيد زوال ملكية الموصي به كبيعته أو هبته. ويعد التصرف القولي كافياً بذاته في إفادة الرجوع عن الوصية دون حاجة إلى قرينة تقويه .
 - ٢- **تعريف التصرف الفعلي** ← كل فعل يقع من الموصي على محل الوصية (الموصي به) يفهم منه بالعرف أو القرينة الرجوع عن الوصية. مثل: إهلاكه كلية كأن يوصي بثمار شجر فيقطعه .
- الأصل في التصرف الفعلي ← عدم كفايته وحده في إفادة الرجوع عن الوصية، بل لابد أن يساعده في ذلك عرف أو قرينة، **يستثنى من ذلك** التصرف الفعلي الذي ينعدم به محل الوصية كذبح الحيوان وقطع الأشجار، فلا يفتقر إلى عرف أو قرينة، لأنه يستحيل عقلاً وعرفاً بقاء الوصية عند حدوثه.

س.ف: وضح حكم جحود الوصية؟

صيغة أخرى: هل يعد جحود الوصية رجوعاً عنها. وضح بالتفصيل موقف الفقه والقانون من ذلك ؟

ثانياً: جحود الوصية:

المقصود بالجحود الوصية: إنكار الموصي أو نفيه للوصية أصلاً، أي نفي إنشائه لها في الماضي، أما إنكارها في المستقبل فيعد رجوعاً، إذ الرجوع إقرار بوجود الوصية في الماضي مع إظهار للرغبة في الرجوع عنها في الحاضر.

السؤال الذي يثار الآن ← هل يعد جحود الوصية رجوعاً عنها؟

اختلف الفقهاء في الإجابة على هذا السؤال على قولين:

القول الأول: لا يعد جحود الوصية رجوعاً عنها. وإليه ذهب الإمام الشيباني من الحنفية، والحنابلة.

استدلوا على ذلك بمايلي:

- ١- قياس الوصية على سائر العقود في عدم بطلانها بالجحود والإنكار.
- ٢- قياس جحود الوصية على جحود النكاح بجامع كونها عقداً، فكما أن جحود النكاح لا يعد طلاقاً فكذلك جحود الوصية لا يعد رجوعاً .
- ٣- أن معنى الجحود: عدم حصول الشيء في الماضي، ومعنى الرجوع: حصول الشيء في الماضي والعدول عنه في الحاضر، والحكم بكون الجحود رجوعاً يستلزم الجمع بين النقيضين .

س.ف: وضح ادلة الرأي القائل بان جحود الوصية رجوع عنها ؟

القول الثاني: يعد جحود الوصية رجوعاً عنها، وإليه ذهب القاضي أبو يوسف من الحنفية والحنابلة في وجه.

استدلوا على ذلك بما يلي:

- ١- أن الجحود يتحقق فيه معنى الرجوع وزيادة، وذلك لأن الرجوع إثبات للوصية في الماضي ثم نفيها في الحاضر، أما الجحود فنفي لها في الماضي والحاضر. وإذا كان كذلك كان الجحود في حكم الرجوع.
 - ٢- أن جحود الوصية يعني نسخها وإبطالها؛ لأن فسخ العقد معناه: إظهار عدم الرضا بالعقد وأحكامه، فيأخذ الجحود حكم الفسخ لكونه في معناه.
- 📌 هذا ويظهر لنا رجحان القول الثاني بكون الجحود رجوعاً، بل هو أقوى منه، لكونه نفيًا للوصية أصلاً في الماضي والحاضر.

موقف القانون:

س٦: تكلم عن قبول الوصية مبيناً المقصود بالقبول والتكليف الفقهي له وصاحب الحق في القبول ووقت القبول ؟

أولاً: تعريف قبول الوصية وأنواعه :

المقصود بالقبول:

📌 إظهار الموصى له رغبته في قبول الوصية وانتقالها إلى ملكه.

📌 **ينقسم إلى: قبول صراحة، و قبول دلالة أو ضمناً.**

١- القسم الأول :- القبول صراحة :

📌 تعبير الموصى له عن رغبته في قبول الوصية بلفظ يفيد ذلك صراحة لكونه موضوعاً في اللغة أو عرف الاستعمال للدلالة على الرضا بالوصية. وذلك كقوله: (قبلت الوصية أو رضيت بها أو وافقت عليها).

٢- القسم الثانية :- القبول دلالة أو ضمناً :

📌 تعبير الموصى له عن رغبته في قبول الوصية بتصرف ينبئ عن رضاه بالوصية. وذلك كأن يتصرف في الموصى به تصرف المالك في ملكه كبيعته أو إجارته أو انتفاعه به بنفسه .

ثانياً: التكليف الفقهي للقبول:

📌 أن القبول شرط للزوم الوصية عند جمهور الفقهاء. وهذا ما أخذ به قانون الوصية، حيث نص في المادة العشرين منه على أنه: "تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصى.."

س.ف: بين أحوال الموصي له من حيث القبول مبيناً وقت القبول ؟

صيغة اخري: من صاحب الحق في قبول الوصية ومتي تلزم الوصية دون حاجة إلى القبول ولماذا ؟

ثالثاً: صاحب الحق في القبول:

الموصي له هو صاحب الحق في قبول الوصية وأحواله تكون علي النحو الآتي :

الحالة الأولى: أن يكون الموصى له محصوراً أي معيناً بالذات أو الاسم كزيد أو أبناء فلان.

إما أن يكون كاملة الأهلية أو ناقصها أو عديمها.

١- المقصود بكامل الأهلية ← الشخص البالغ فإن الفقهاء اتفقوا علي ثبوت حق القبول لهذا الشخص المعين كامل الأهلية

٢- ناقص الأهلية ← الصبي المميز، فقد اختلف الفقهاء فيمن يثبت له حق قبول الوصية:

القول الأول ← ثبوت حق القبول للصبي. قياساً على سائر التصرفات، وإليه ذهب جمهور الفقهاء .

القول الثاني ← ثبوت حق القبول لناقص الأهلية، لكون قبول الوصية تصرفاً نافعاً نفعاً محضاً، فيجب عليه قبولها ولا يملك ردها لكونه تصرفاً ضاراً فلا يملكه، وإليه ذهب الأحناف.

موقف القانون :

أخذ قانون الوصية بقول جمهور الفقهاء، حيث نص في المادة (٢٠): "إن كان الموصى له جينياً أو قاصراً أو محجوراً عليه يكون قبول الوصية أو ردها ممن له الولاية على ماله بعد إذن المجلس الحسي".

٣- المقصود بعديم الأهلية ← الصبي غير المميز والمجنون. فقد اتفق الفقهاء علي ثبوت حق قبول الوصية لوليه .

٤- الموصى له الجنين:

اختلف الفقهاء فيمن يثبت له حق قبول الوصية :

القول الأول ← قبول الوصية للجنين لمن يثبت له الولاية عليه بعد ولادته .

القول الثاني ← عدم افتقار الوصية للجنين إلى قبول، بل تلزم بموت الموصى دون حاجة إلى قبول، حيث لا تثبت ولاية على الجنين.

قد أخذ قانون الوصية بالقول الأول، فأعطى حق القبول لولي الجنين .

الحالة الثانية: أن يكون الموصى له جهة:

إذا كان الموصى له جهة كمسجد أو دار أو مستشفى أو جامعة فلا بد من التفرقة بين أن يكون لتلك الجهة من يمثلها أولاً.

١- إن كان لها شخص يمثلها أو ينوب عنها ثبت لهذا الشخص حق القبول.

٢- إن لم يكن لها من يمثلها، فيرى الشافعية والحنابلة لزوم الوصية دون حاجة إلى قبول .

موقف القانون

نص في المادة العشرين منه على أنه: "يكون القبول في الوصية للجهات والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانوناً، فإن لم يكن لها من يمثلها لزم الوصية دون توقف على القبول".

الحالة الثالثة: أن يكون الموصى له غير محصور

كفقراء المسلمين أو طلاب العلم أو نحو ذلك ممن يصعب حصرهم.

إن كان لهم من يمثلهم ثبت له حق القبول،

إن لم يكن لهم من يمثلهم سقط حق القبول ولزم الوصية بموت الموصى نظراً لتعذر القبول .

رابعاً: وقت القبول

لما كانت الوصية تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت كان وقت قبولها بعد وفاة الموصى ولا يتصور وجود القبول قبل موت الموصى .

موقف القانون :

تنص المادة عشرين علي أن "تلزم الوصية بقبول الموصى له صراحة أو دلالة بعد موت الموصى".

س.ف: هل يكون قبول الوصية علي الفور او التراخي .وضح موقف الفقه والقانون من ذلك ؟

هل يكون القبول على الفور أو التراخي؟

🔍 يجوز للموصي له قبول الوصية فور الوفاة، كما يجوز له قبولها بعد الوفاة في أي وقت شاء، بل يظل حقه في القبول مستمراً حتى يقطعه بالرد صراحة أو دلالة.

س.ف: وضح موقف فقهاء الشافعية من وقت قبول الوصية او ردها وسندهم في ذلك موضحاً هل اخذ القانون بذلك ؟

🔍 **يري فقهاء الشافعية** ← إذا طال الوقت بعد وفاة الموصي دون أن يعلن الموصي له عن رغبته في قبول الوصية أو ردها بطلت الوصية؛ لأن سكوته عن القبول والرد يعد حينئذ رفضاً للوصية

🔍 **لعل سند السادة الشافعية في ذلك** ← ما تقتضيه قواعد الشريعة من رفع الضرر ومنع التعسف في استعمال الحق.

موقف القانون :

🔍 تنص المادة الثانية والعشرين علي أنه "لا يشترط في القبول ولا في الرد أن يكون فور الموت. وتبطل الوصية إذا أبلغ الوارث أو من له تنفيذ الوصية الموصي له بإعلان رسمي يشتمل على بيان كاف من الوصية وطلب منه قبولها أو ردها ومضى على علمه بذلك **ثلاثون يوماً كاملة** خلاف مواعيد المسافة القانونية ولم يجب بالقبول أو بالرد كتابة دون أن يكون له عذر مقبول" وبالتالي فقد اخذ القانون بما ذهب إليه السادة الشافعية.

س٧: وضح حكم موت الموصي له قبل قبول الوصية ؟

حكم موت الموصي له قبل قبول الوصية

أولاً: موت الموصي له قبل موت الموصي:

🔍 اتفق الفقهاء على بطلان الوصية لأن الوصية لا تلزم إلا بعد موت الموصي.

س.ف: وضح آراء الفقهاء وموقف القانون من موت الموصي له بعد موت الموصي وقبل القبول ؟

صيغة اخري: وضح حكم قبول الوصية إذا مات الموصي له بعد موت الموصي وقبل القبول ؟

ثانياً: موت الموصي له بعد موت الموصي وقبل القبول:

١- اختلف الفقهاء في ذلك إلي ثلاثة آراء :

القول الأول: نلزم الوصية بموت الموصي له قبل القبول وننقل ملكيتها إلى ورثته دون حاجة إلى قبول

🔍 **سندهم في ذلك** ← أن موت الموصي له يقوم مقام قبوله .

القول الثاني: نلزم الوصية بقبول ورثة الموصي له . وإليه ذهب جمهور الفقهاء .

🔍 **سندهم في ذلك** ← قوله ﷺ (**من ترك مالاً أو حقاً فلورثته**) .

🔍 تقسم الوصية بين الورثة قسمة ميراث أن قبلوها جميعاً. أما أن قبلها بعضهم ووردها آخرون صحت في حق من قبلها وبطلت في حق من ردها.

القول الثالث: تبطل الوصية بموت الموصي له قبل القبول.

🔍 **سندهم في ذلك** ← قياس الوصية على الهبة بجامع كونهما عقداً يفتقر إلى القبول .

القول الرابع:

🔍 قول الجمهور بصحة الوصية ولزومها بقبول ورثة الموصي له .

٢-موقف قانون الوصية :

🔍 أخذ القانون بقول الجمهور حيث نص في المادة الواحدة والعشرين منه على أنه: "إذا مات الموصي له قبل قبول الوصية ووردها قام ورثته مقامه في ذلك".

س ٨: اختلف الفقهاء في صحة الوصية لوارث علي عدة اقوال . اذكر القول الذي اخذ به قانون الوصية مع بيان ادلته ثم اذكر رأيك الشخصي في موقف القانون ؟

أقوال الفقهاء في صحة الوصية للوارث:

القول الأول: بطلان الوصية للوارث مطلقاً، أي سواء أجازها الورثة أم لا.

إليه ذهب بعض الحنفية والمالكية والشافعية في الأظهر وبعض الحنابلة :

استدلوا علي ذلك بما يلي :

- ١- قوله ﷺ (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث).
- وجه الدلالة : ان النبي ﷺ نفي الوصية لوارث ومعلوم ان النفي المتوجه إلي ذات الفعل غير ممكن فيحمل علي نفي صحته لأنه الأقرب إلي نفي الذات ويكون المقصود به لا وصية صحيحة لوارث ولا يحتمل هذا النفي علي نفي الكمال لأنه ابد المجازين
- ٢- حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه حيث أعطاه أبوه عطية فأرادت أمه أن تشهد رسول الله ﷺ عليها فقال ﷺ له: (أكل ولدك غلته) أي أعطينه مثل هذا قال: لا، قال ﷺ (فأرجعه) ثم قال ﷺ (اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم).
- وجه الدلالة → ان النبي ﷺ قد منع تفضيل بعض الأبناء علي بعض حال الحياة والقوة وإمكان تحقيق العدل بينهم فيكون المنع أولي بعد الموت لتعذر تحقيق العدل بينهم
- ٣- أن الوصية لوارث ذريعة لحصول الحرام من إيقاع العداوة والبغضاء بين الورثة.

القول الثاني: صحة الوصية لوارث موقوفة على إجازة الورثة، فإن أجازوها نفذت وإلا بطلت.

إليه ذهب بعض الحنفية والشافعية في مقابل الأظهر والحنابلة في ظاه المذهب

الدليل:

- ما روى عن النبي ﷺ أنه قال: (لا وصية لوارث إلا أن يميز الورثة).
- وجه الدلالة : أن النبي ﷺ نفي الوصية للوارث وأستثني من ذلك إجازة الورثة والإستثناء من النفي إثبات فتصح الوصية لوارث موقوفة على إجازة الورثة.

القول الثالث: صحة الوصية لوارث ونفاذها في الثلث دون توقف على إجازة الورثة.

إليه ذهب الشيعة الجعفرية وبعد الزيدية .

الدليل → قوله تعالى:

(كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ).

- ان الآية الكريمة تفيد بعمومها وجوب الوصية للوالدين والأقربين مطلقاً أي دون تفرقة بين وارث وغيره فتصح الوصية للوارث لدخولها في عموم الوجوب السابق.

القول الرابع:

القول الأول يبطلان الوصية لوارث لقوة أدلته، وسداً لذرائع العداوة والبغضاء وقطع الأرحام بين الورثة.

موقف قانون الوصية:

- صحة الوصية لوارث ونفاذها في حدود الثلث دون توقف على إجازة الورثة حيث نص في المادة السابعة والثلاثين من قانون الوصية على أنه "تصح الوصية بالثلث للوارث، وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة".

يعاب علي مسلك المشرع الوضعي في ذلك من وجهين :

- ١- الوجه الأول → أنه أخذ بالقول الثالث مبتوراً أي ناقصاً حيث نص أصحابه علي وجوب التسوية في الوصية بين الورثة إذا كانوا من درجة واحدة كالأبناء أو الأخوة وذلك لأن المساواة في العطاء تغني عن الإجازة التي يراها أصحاب القول الثاني فيمتنع معها إلي حد كبير إغارة الصدور وتضاغن القلوب
- ٢- الوجه الثاني → أن المشرع قد اطلق صحة الوصية ونفاذها للوارث في حدود الثلث وكان الأولي به تقييد ذلك بوجود مصلحة أو حاجة داعية لمثل تلك الوصية كأن يكون الوارث صغيراً أو طالب علم أو عاجزاً عن الكسب فلا يكفي نصيبه في التركة لسد حاجاته في حين أن باقي الورثة قادرين علي الكسب فلو أن المشرع قيد الوصية للوارث بهذا القيد لمنع إثارة الشحناء بين الورثة أو خفف منها علي الأقل ولأمكن ترجيح إختياره للقول الثالث بإعتباره استحساناً بالمصلحة .

س ٩ : يشترط لنفاذ الوصية أن تكون في حدود الثلث .وضح آراء الفقهاء وموقف القانون في ذلك مبيناً شروط إجازة الورثة القدر الزائد عن الثلث ؟

شروط الموصى به المتعلقة بنفاذ الوصية:

س.ف: وضح الحكمة من صحة الوصية ونفاذها ما دامت في حدود ثلث التركة ؟

☞ إذا كان الأصل في مشروعية الوصية الاستزادة من فعل الخيرات فتلك مصلحة أخروية

قال ﷺ **(إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم).**

☞ قد وازن المشرع بين مصلحة الموصى السابقة وبين مصلحة الورثة ، فلم يطلق العنان للموصى في الوصية بأكثر من الثلث رعاية لمصلحة الورثة بقوله ﷺ لسعد بن أبي وقاص

(الثلث والثلث كثير إنك إن نذر وراثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس).

☞ لذا اتفق الفقهاء على صحة الوصية ونفاذها ما دامت في حدود ثلث التركة، لكنهم اختلفوا في صحتها ونفاذها فيما زاد عن الثلث على **ثلاثة أقوال:**

القول الأول: بطلان الوصية في القدر الزائد على الثلث مطلقاً.

☞ أي سواء أجازها الورثة أولاً. وتكون الوصية في القدر الزائد عن الثلث باطلة لمخالفتها الشرع لا لحق الورثة، وإذا أجازها الورثة كان ذلك هبة للموصى له يحتاج إلى قبوله.

☞ **الدليل** ← حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه **(الثلث والثلث كثير).**

القول الثاني: صحة الوصية في القدر الزائد على الثلث موقوفة على إجازة الورثة.

☞ فإن أجازوها نفذت وإلا بطلت.

☞ **الدليل** ← بأن الزيادة على الثلث حق الورثة، فإن أجازوا الوصية فتنفذ الوصية وإن رفضوها بطلت.

القول الثالث: صحة الوصية ونفاذها في القدر الزائد على الثلث دون حاجة إلى إجازة من أحد.

☞ **الدليل** ← بقوله تعالى **(مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)** ، لأن لفظ الوصية جاء مطلقاً. ويجاب عن ذلك: لأن لفظ الوصية وإن جاء مطلقاً إلا أن السنة قد وردت بتقييده بالثلث ولأنه يؤدي إلي ضياع حق الورثة

موقف قانون الوصية:

☞ صحة الوصية في القدر الزائد على الثلث موقوفة على إجازة الورثة، المادة السابعة والثلاثين: "وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا عالمين بما يجيزونه

س ١٠ : عرف الوصية الواجبة مبيناً الباعث علي تشريعها والأصل التشريعي لها ؟

الوصية لا تكون واجبة شرعاً في نظر جمهور الفقهاء إلا إذا كانت وسيلة لأداء حق واجب لله عز وجل كزكاة أو كفارة أو حق واجب لأحد العباد كالوديعة والدين بغير بينة .

المقصود هنا بالوصية الواجبة ← نوع من الوصية استحدثه القانون الوضعي وقرره كنظام قانوني له أحكامه التي تميزه عن الوصية الاختيارية التي ينشئها الموصي حال حياته فهي وصية واجبة بقوة القانون لأولاد الفرع الذي مات في حياة أصله.

الباعث على تشريع الوصية الواجبة:

ما لاحظته المشرع الوضعي من حالات معينة يموت فيها الشخص (ذكراً أو أنثى) في حياة أصله (أبيه أو أمه) وقد أنجب أولاداً هم محرومون من الإرث في جدهم أو جدتهم بمقتضى قواعد الميراث إما لوجود من يحجبهم كالأعمام، كما لو مات عن: ابن وبنت - وبنت ابن توفى في حياة المورث. فإن بنت الابن محجوبة بعمها طبقاً لقواعد الحجب.

لكونهم من ذوي الأرحام، كما لو مات عن: بنت - بنت بنت توفيت في حياة المورث - أخ شقيق، فإن بنت البنت غير وارثة لأنها من ذوي الأرحام. وهم لا يرثون إلا في مرتبة متأخرة جداً عن أصحاب الفروض والعصبات.

كما لاحظ المشرع الوضعي أن غالب هؤلاء الأولاد صغار محتاجون للمال منكسرو النفس لموت أصلهم، في حين أنهم غالباً ما يكونوا أبناء الابن الأكبر للمورث الذي شارك في تكوين ثروة أصله التي حرّموا منها بسبب وفاة هذا الابن في حياة أصله.

هذا ما دعا المشرع الوضعي إلى توريثهم في التركة بطريق الوصية الواجبة، فقرر لهم استحقاق نفس نصيب أصلهم المتوفى في حدود تلك التركة بشروط معينة .

الأصل التشريعي للوصية الواجبة:

١- قوله تعالى:

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾

حيث تفيد الآية الكريمة وجوب الوصية للوالدين والأقربين غير الوارثين في نظر بعض الفقهاء

٢- زيادة على وجوب الوصية للأقارب غير الوارثين من وجوب الوصية في مال المورث إذا تركها حتى مات.

٣- ما يراه الحاكم محققاً لمصالح الناس. فيجوز له بناء على ذلك أن يأمر الناس بالمعروف في الوصية الواجبة بأن تكون مثل نصيب أصلهم في حدود الثلث .

س ١١ : وضع من هم المستحقون للوصية الواجبة مبيناً شروط إستحقاق الوصية الواجبة ؟

المستحقون للوصية الواجبة

- ١- **أولاد الأبناء من أولاد الظهور** ← كابن الابن، وابن ابن الابن وإن نزل، وبنت الابن وإن نزل علي أن يحجب كل أصل فرعه فقط لا فرع غيره .
- ٢- **أولاد البطون** ← ويقصد بهم الطبقة الأولى من أولاد البنات، أي ابن البنت وبنت البنت فقط التي توفيت في حياة أصلها.
- ⚖️ **بناء على ذلك** ← لا يستحق وصية واجبة: ابن بنت البنت، ولا بنت بنت البنت، حيث إنهم من الطبقة الثانية لا الأولى.

شروط استحقاق الوصية الواجبة:

الشرط الأول: ألا يكون الفرع الذي مات أصله في حياة المورث وارثاً ولو بقدر ضئيل.

⚖️ ذلك لأن الوصية الواجبة إنما تقررت له عوضاً عن حرمانه من الإرث بسبب موت أصله .

⚖️ **مثال ذلك**

- ١- مات عن زوجة وبنت صلبية وبنت أبن توفي في حياة المورث فبنت الأبن لا تستحق وصية واجبة لكنها وارثة لفرض السدس تكملة للثلثين مع البنت الصلبية .
- ٢- مات عن زوجة وبنت وابن وابن ابن توفي في حياة المورث وهنا يستحق ابن الأبن وصية واجبة لكونه محجوباً بالأبن .

الشرط الثاني: ألا يكون المورث (الجد أو الحدة):

- ⚖️ قد أعطى الفرع (الحفيد) الذي مات أصله (أبوه أو أمه) مالاً دون عوض بوصية أو هبة أو بيع صوري أو نحو ذلك ما يساوي مقدار ما يستحقه بالوصية الواجبة .
- ⚖️ وهذا ما نص عليه قانون الوصية .

الشرط الثالث: لابد من انتفاء المانع عن الفرع الوارث

⚖️ وهو قتل المورث، فإن قام به هذا المانع لم يستحق الوصية الواجبة، لأن القتل يمنع من الوصية الاختيارية والواجبة.

⚖️ وهذا ما نص عليه قانون الوصية في المادة السابعة عشرة، حيث جاء فيها: "يمنع استحقاق الوصية الاختيارية أو الواجبة قتل الموصي أو المورث عامداً"

أثر قيام المانع بالفرع المتوفى على استحقاق فرعه وصية واجبة:

⚖️ قد يقوم بالفرع الذي توفي في حياة أصله أحد موانع الإرث، كاختلاف الدين، أو القتل ، فهو وقتئذ ممنوع من الميراث، فإذا توفي هذا الفرع في حياة أصله لم يستحق أولاده وصية واجبة .

⚖️ لو قتل الحفيد أباه أو خالفه في الدين كان ممنوعاً من إرثه؛ فإذا مات الأب في حياة أصله، لم يستحق الحفيد وصية واجبة في تركة الجد؛ لأن الوصية الواجبة مؤسسة على الميراث، وحيث انعدم هذا الأساس بقيام المانع لم يبق لوجوب الوصية محل .